

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4891/2538

นางจินตนา แจ่มจันทร์
นายสังวรรณ เวกอรุณ
บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177 วรรคสาม

พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 มาตรา 73 (4)

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 73(4) ได้บัญญัติให้สิทธิผู้ถือ
ประทานบัตรมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลในกรณีที่มีผู้ได้แย่งหรือขัดขวางสิทธิในการทำ
เหมืองแร่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องว่าบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตประทานบัตรของจำเลย
บางส่วนเป็นทางสาธารณะเท่ากับเป็นการได้แย่งสิทธิในการทำเหมืองแร่ของจำเลย
แล้ว จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้ง ขอให้ศาลบังคับตามคำขอในปัญหานี้ได้

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 มาตรา 73(4) ได้บัญญัติให้สิทธิผู้ถือ
ประทานบัตรมีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาลในกรณีที่มีผู้ได้แย่งหรือขัดขวางสิทธิในการทำ
เหมืองแร่ ดังนั้น เมื่อโจทก์ฟ้องว่าบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตประทานบัตรของจำเลย
บางส่วนเป็นทางสาธารณะเท่ากับเป็นการได้แย่งสิทธิในการทำเหมืองแร่ของจำเลย
แล้ว จำเลยจึงมีอำนาจฟ้องแย้ง ขอให้ศาลบังคับตามคำขอในปัญหานี้ได้

(สุทธิ นิชรโรจน์-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายสุรทิน สาเรือง
ศาลอุทธรณ์ - นายทวิช อนันตรสุชาติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>